

1500053-26.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... BRUNO ROBERTO NOVELLI com o crime de tráfico de entorpecentes. Confira-se:

Em atenção à investigação sobre tráfico de entorpecente, ora objeto de interceptação telefônica, passamos a expor o apurado até então:

[...]

Até o presente momento, foram identificadas conversas versando sobre tráfico de drogas, provenientes do telefone de HELENA, do telefone de WILLIAN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapopolis - SP - cep 14900-000

1500053-26.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500053-26.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO ROBERTO NOVELLI

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra BRUNO ROBERTO NOVELLI, devidamente qualificado nos autos (fls. 17/19), imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Narra a inicial acusatória que, no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta de 07 horas e 15 minutos, na residência situada na Rua Manuel Bandeira, n.º 125, Bairro Jardim Quinta da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP, o denunciado foi surpreendido por policiais civis guardando e mantendo em depósito, para venda clandestina, 8,71 gramas de cocaína, na forma de 04 (quatro) pedras de crack, e 1,55 gramas de cocaína, substância que causa dependência física e psíquica (vide auto de constatação provisório de fl. 15 e 16 e laudos periciais de fls.81/83 e 88/89), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistindo em 2 (dois) cartuchos intactos do calibre 32 S&WL, e um cartucho intacto do calibre 38 SPL (vide laudo pericial de fls.84/85). (fls. 119/121)

O réu foi devidamente notificado (fls. 170), apresentando resposta escrita às fls.140/148.

Denúncia recebida em 14 de julho de 2021, conforme decisão de fl. 162/168.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) testemunhas arroladas pela acusação e 01 (uma) testemunhas arroladas pela defesa, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Ao final, foi deferido o pedido ministerial de juntada aos autos das provas colhidas no processo criminal n.º 0001263-26.2020.8.26.0274 (fls. 194/195).

Traslado das peças do processo criminal n.º 0001263-26.2020.8.26.0274 (fls. 198/221 e 230/242).

Após, o representante do Ministério Público e o defensor apresentaram alegações finais escritas, respectivamente, às fls. 245/251 e 256/263.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda

de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), pelo auto de exibição, apreensão e constatação (fls. 09/16), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelos documentos fotográficos (fls. 24/26), pelo laudo pericial de entorpecentes (fls. 86/95), pelo laudo pericial nas munições (fls.81/85) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Com efeito, restou demonstrado que, no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta de 07 horas e 15 minutos, na residência situada na Rua Manuel Bandeira, n.º 125, Bairro Jardim Quinta da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP, o denunciado BRUNO ROBERTO NOVELLI foi surpreendido por policiais civis guardando e mantendo em depósito, para venda clandestina, 8,71 gramas de cocaína, na forma de 04 (quatro) pedras de crack, e 1,55 gramas de cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os elementos de prova dos autos também evidenciaram que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistindo em 2 (dois) cartuchos intactos do calibre 32 S&WL, e 1 (um) cartucho intacto do calibre 38 SPL.

Conforme narrado na denúncia, policiais civis estavam monitorando tráfico de drogas realizado por terceiros, quando então chegaram ao denunciado BRUNO, que era um dos fornecedores de drogas de um dos traficantes investigados. Obtido mandado de busca e apreensão, policiais civis compareceram à residência de BRUNO, onde foram por ele atendidos. Questionado sobre a existência de objetos ilícitos, BRUNO apresentou aos policiais uma porção de cocaína que fora apreendida. Em uma gaveta os policiais apreenderam dinheiro - R\$ 2.786,00 - produto de venda de drogas. Por fim, localizaram na residência 3 (três) munições e 4 (quatro) pedras de "crack".

Vejamos.

O acusado BRUNO ROBERTO NOVELLI, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que no dia dos fatos estava em sua residência, quando policiais civis lá estiveram munidos de um mandado de busca e apreensão. Indagado pelos policiais se possuía drogas em sua casa, o interrogado lhes mostrou uma porção de cocaína. Não se recorda das porções de crack e das munições. É dependente químico e utiliza cocaína e crack. Não efetua o comércio ilícito de entorpecentes (fls. 06).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado BRUNO ROBERTO NOVELLI negou a autoria delitiva. Narrou que já foi usuário de crack e de cocaína. Na data dos fatos, disse aos policiais que havia cocaína em sua gaveta, destinada a seu uso. As munições apreendidas eram antigas, estavam em uma caixa e o interrogado nem se lembrava delas. As pedras de crack estavam em uma caixa e o interrogado tampouco se recordava delas. O dinheiro localizado pelos policiais refere-se a um pagamento que o interrogado havia recebido um dia antes do INSS. Apenas tem amizade com HELENA e dava caronas para ela. OSVALDO é seu primo e nunca vendeu drogas para ele. OSVALDO lhe devia dinheiro.

As testemunhas, arroladas pelo Ministério Público, EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO e DOUGLAS CARDILLI, policiais civis, em solo policial, disseram que no final do ano passado iniciaram uma investigação visando apurar o tráfico de drogas que ocorria na modalidade "Delivery". A investigação iniciou-se pelo telefone utilizado por WILLIAN BAZANI e HELENA SMARGIASSE. Constataram que WILLIAN fornecia drogas para HELENA, que é usuária de crack e também vendia drogas a terceiros. HELENA não possuía somente WILLIAN como fornecedor, mas também outras pessoas, sendo que um deles se tratava de BRUNO. BRUNO e HELENA mantinham contato praticamente todos os dias, combinando pontos de entrega, pagamentos e etc. Realizando acompanhamento em

tempo real, tentou-se prender ambos em flagrante, mas não foi possível localizá-los e, quando achados, não foram apreendidas drogas. Na data dos fatos foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão e o indiciado foi localizado em sua residência. O celular que estava com ele já foi apreendido. BRUNO foi cientificado a respeito do mandado e, ao ser questionado sobre a existência de drogas, ele afirmou que possuía uma porção de cocaína, alegando que seria para seu uso. Na cômoda do quarto, foi localizada uma porção de cocaína, bem como o dinheiro que foi apreendido. As porções de crack foram encontradas no quarto aos fundos da casa, em cima de uma cama onde havia diversos objetos. As munições foram localizadas num quarto de despejo da casa (fls. 05).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO e DOUGLAS CARDILLI sustentaram que começaram a investigar HELENA SMARGIASSE e william bazzani. bazzani entregava as drogas para HELENA, que repassava os entorpecentes para terceiros. Foi autorizada a realização de interceptação do telefone de HELENA. Durante as investigações, apuraram que o acusado BRUNO fornecia drogas para HELENA. Também foi autorizada a interceptação do telefone de BRUNO. Em uma das conversas, apuraram que BRUNO iria levar drogas para HELENA, porém, no local, não localizaram entorpecentes em poder de BRUNO. BRUNO levava drogas para HELENA e cobrava dívidas. Foi deferido mandado de busca nas residências. Na casa de BRUNO foi encontrada, na cômoda do quarto dele, uma porção de cocaína. Também foram localizadas quatro pedras de crack no fundo da casa, quase R\$ 3.000,00 (três mil reais), duas munições calibre 32 e uma munição calibre 38. BRUNO assumiu a propriedade das drogas e das munições, porém negou que fosse traficante. Antes da interceptação telefônica, a Polícia Civil já tinha informações de que BRUNO estaria vendendo e levando drogas. BRUNO só vendia quantidade superior a 50 gramas. Referidas informações sobre BRUNO eram anteriores às interceptações feitas no celular dele. Também captaram conversas entre BRUNO e OSVALDO. OSVALDO pedia drogas para BRUNO e dizia que iria acertar uma aquisição antiga de entorpecentes. BRUNO entregou aos policiais a cocaína que estava no quarto e disse que os entorpecentes eram para o seu uso. Ele disse que as pedras de crack eram antigas e que não se recordava que estavam lá. BRUNO fornecia drogas para HELENA, que revendia os estupefacientes para terceiros.

A testemunha, arrolada pelo Ministério público, OSWALDO HENRIQUE NOVELLI, ao ser ouvida na fase policial, relatou que já foi dependente químico, mas atualmente só consome maconha. Inquerido sobre o conteúdo das conversas interceptadas com o investigado BRUNO, tem a esclarecer que o conteúdo transcrito corresponde à verdade. Realmente encomendou drogas para BRUNO, mas ele não foi entregar. No tocante à dívida que possuía com BRUNO, afirma que se trata de aquisição de drogas ocorridas há muito tempo. BRUNO sempre lhe cobrava. Atualmente não mantém contato com BRUNO, apesar de possuir conversas interceptadas em que o depoente encomenda drogas nos dias 30/01/2021 e 02/02/2021 (fls. 109).

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha, arrolada pela defesa, MARCIANA DE CÁSSIA SOARES DOS SANTOS disse que é vizinha de BRUNO há mais ou menos 2 anos. Ficou sabendo dos fatos, dias depois, por meio de terceiros, porém não sabe detalhes da operação policial (dia e horário). A depoente faz as unhas com a esposa de BRUNO, que é manicure. A casa da depoente fica ao lado da casa de BRUNO. Durante o dia há movimento de mulheres no local, pois a esposa de BRUNO é manicure. A vizinhança nunca foi perturbada com a movimentação de pessoas à noite na casa de BRUNO.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor

probatório.

Registre-se que a testemunha MARCIANA DE CÁSSIA SOARES DOS SANTOS, arrolada(s) pela defesa, não acompanhou a operação policial que resultou na prisão em flagrante do acusado e, portanto, não trouxe aos autos informações suficientes, por si sós, para desconstituir os fatos descritos na inicial acusatória. Por essa razão, tais declarações, por si sós, são insuficientes para afastar a materialidade e a autoria delitivas.

Finalmente, e não menos importante, a prova emprestada colhida nos autos da ação criminal n.º 0001263-26.2020.8.26.0274 (anexada às fls. 198/221 e 230/242), no qual foi realizada escuta telefônica relacionada ao presente feito, corrobora a alegação ministerial do envolvimento do acusado BRUNO ROBERTO NOVELLI com o crime de tráfico de entorpecentes. Confira-se:

Em atenção à investigação sobre tráfico de entorpecente, ora objeto de interceptação telefônica, passamos a expor o apurado até então:

[...]

Até o presente momento, foram identificadas conversas versando sobre tráfico de drogas, provenientes do telefone de HELENA, do telefone de WILLIAN CARLOS BAZANI, de LUIS CARLOS BAZANI de BRUNO ROBERTO NOVELLI, linha 16 99721-6819 e linha 9962303801; do adolescente KAINAN ARANTES BUENO, agora identificado como proprietário do fone 16 99784-4821.

[...]

Na conversa do dia 21.12.20, às 11:06 hs, HELENA liga para BRUNO NOVELLI, passando seu novo número e avisa que está na fila do banco e que assim que receber o dinheiro dá um toque para NOVELLI.

Na conversa do dia 21.12.20, às 14:03hs, HELENA liga para NOVELLI e pede R\$ 100,00 reais em droga, combinam o local da entrega.

Na conversa do dia 21.12.20, às 20:40hs, HELENA liga para NOVELLI e combina o local de entrega da droga (o que entendemos).

Na conversa do dia 25.12.20, às 19:43hs, HELENA liga para BRUNO NOVELLI dizendo que foi atrás de uma pessoa para pegar dinheiro e tal pessoa disse que não ia tirar dinheiro do bolso agora. HELENA pergunta a BRUNO se ele não tinha nem uma 'quirelinha' (entendemos droga) para vender pra ela, mas ele questiona, dizendo que o pagamento de HELENA tem que ser feito logo, pois iria viajar.

Na conversa do dia 26.12.20, às 22:07hs, BRUNO liga para HELENA cobrando novamente a dívida.

[...]

Obs: Salienta-se que através destas três últimas mensagens, este Setor de Investigação pôde observar que NOVELLI passou a utilizar também o número de telefone 99721-6819, este cadastrado em seu próprio nome, pela operadora Vivo, pois mandou mensagem para HELENA, do novo número, oferecendo entorpecente e informando que está utilizando também este número. Dessa forma, BRUNO passou a utilizar o número 99623-3801, cadastrado em nome de sua esposa VANESSA e também o novo número 99721-6819, ambos para venda de entorpecentes.

No que tange à prática do tráfico de entorpecentes, não pairam dúvidas de que HELENA, além de consumir drogas, também adquire entorpecentes para revender a terceiros, como exposto nas mensagens e conversas acima. Ficou provado, conforme relatamos através das mensagens e conversas de HELENA, acima citadas, de que a pessoa de BRUNO ROBERTO NOVELLI é um dos fornecedores de HELENA. BRUNO utiliza-se das linhas de n. 99623-3801 e 99721-6819 para praticar o tráfico de drogas.

[...]

Concluimos então, através do presente trabalho, que HELENA CRISTINA SMARGIASSE adquire entorpecentes em grande quantidade, tanto para seu uso, como para revender a terceiros. Que seus fornecedores são: WILLIAN CARLOS BAZANI, BRUNO ROBERTO NOVELLI e o adolescente KAINAN ARANTES BUENO.

(fls. 230/242 - grifo meu).

Ressalte-se que em 30/03/2022 foi proferida sentença nos autos da referida ação

penal, condenado o acusado BRUNO ROBERTO NOVELLI como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 (conforme atesta a certidão de antecedentes de fl. 264), o que evidencia o envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes.

5. A defesa também requer a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP, alegando que a posse/porte de munições desacompanhadas de arma de fogo não configura crime, haja vista que não possui potencialidade lesiva, não havendo sequer perigo de dano a qualquer bem jurídico.

O pleito defensivo deve ser indeferido.

Os delitos tipificados nos artigos 12, 14 e 16, todos da Lei n.º 10.826/2003, são de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir a respeito da lesividade concreta da conduta. Isso porque o bem jurídico tutelado pelas referidas normas penais não é a incolumidade pública, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo(a) posse/porte de arma de fogo (ainda que desmuniçada) ou de munição (ainda que desacompanhada de arma de fogo), revelando-se até mesmo desnecessária a comprovação do potencial lesivo do artefato através de laudo pericial.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: RHC 65.385/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015; AgRg no AREsp 1027337/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017; AgRg no AgRg no AREsp 664.932/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017. Pelas mesmas razões acima esposadas, não se aplica aos referidos delitos o princípio da insignificância. Nesse sentido: STJ – AgRg no AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015.

6. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

7. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo (“importar”, “exportar”, “remeter”, “preparar”, “produzir”, “fabricar”, “adquirir”, “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “prescrever”, “ministrar”, “entregar a consumo” ou “fornecer drogas”).

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, “para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 – grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giraldeoli, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

In casu, a quantidade de entorpecentes apreendida (8,71 gramas de crack e 1,55 gramas de cocaína) e sua forma de acondicionamento revelam a intenção do(a) denunciado(a) de praticar a traficância ilícita.

Com efeito, conforme se extrai de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: a) um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 1,0g do entorpecente; b) uma "fileira" de cocaína é confeccionada com 0,1g a 0,125g da droga, aproximadamente; c) uma pedra de crack tem, em média, 0,2g a 0,25g.

Confira-se: Apelação Criminal 1500949-81.2019.8.26.0228; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019; Apelação Criminal 0000617-39.2016.8.26.0247; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; Apelação Criminal 0000244-11.2015.8.26.0613; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016.

Com base nesses dados, conclui-se que a quantidade de droga apreendida (8,71 gramas de crack e 1,55 gramas de cocaína) seria suficiente para produzir diversas porções individualizadas, ou seja, era destinada a entrega a consumo de terceiros.

Cabe ainda ressaltar que, embora o réu não tenha sido flagrado comercializando drogas, há nos autos elementos indicativos de que ele estava praticando o tráfico de drogas, entre os quais: a) denúncias anônimas, corroborada pela realização de interceptação telefônica, atestando o envolvimento prévio do acusado com terceiros na prática do tráfico ilícito de entorpecentes; b) a apreensão, em poder do acusado, de elevada quantia de dinheiro em espécie (R\$ 2.786,00), não tendo o denunciado oferecido explicação convincente para a origem do numerário; c) o acusado é conhecido no meio policial como traficante de drogas, já tendo sido processado e condenado pela prática do referido delito.

8. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, embora primário e possuidor de bons antecedentes, o acusado se dedica à prática de atividades criminosas, porquanto ostenta outra condenação criminal não definitiva pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, perpetrado antes do crime que é objeto da presente ação penal: processos n.º 0001263-26.2020.8.26.0274.

Conforme já decidiu a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06" (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017 - grifo meu).

Finalmente, conforme restou demonstrado, existiam denúncias anônimas apontando o envolvimento do denunciado com o comércio espúrio de drogas, corroboradas por interceptação telefônica realizada nos autos do processo criminal n.º 0001263-26.2020.8.26.0274 (fls. 230/242).

Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência pátria, são elementos que revelam o envolvimento do agente com a senda criminosa: a) apreensão de grande quantidade e variedade de drogas e de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); b) a existência de denúncias anônimas apontando o acusado como traficante; c) a realização de campanha policial, por determinado período de tempo, constatando grande movimentação de pessoas no

local. Nesse sentido, são os seguintes precedentes do STJ: RHC 68253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/06/2016; HC 272.710/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 03/12/2015; HC 180.011/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 16/05/2011.

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006

Estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Crime do artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003

Estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018;

REsp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Crime do artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Crime do artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Do concurso de crimes

Considerando que o agente, mediante mais de uma ação, praticou 2 delitos, reconheço o concurso material entre o crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e o crime do artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 (1 ano de detenção e 10 dias-multa), razão pela qual, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando-as em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa e 1 ano de detenção e 10 dias-multa. Deverá ser executada em primeiro lugar a pena de reclusão, nos termos do § 2º, do artigo 69, do CP.

6. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão (crime de tráfico de drogas), com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, "b", e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena aberto para o cumprimento da pena de detenção (crime de posse de munições de uso permitido), com fundamento nos artigos 33, §§ 2º, "c", e 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo,

mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

7. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada para o crime de tráfico de drogas (5 anos de reclusão), deixo de substituir a pena privativa de liberdade de reclusão por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada para o crime de posse de munições de uso permitido (1 ano de detenção), que o agente não é reincidente específico e que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente (princípio da suficiência), substituo a pena privativa de liberdade de detenção por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, a entidade a ser designada pelo juízo da execução.

8. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268/SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o acusado BRUNO ROBERTO NOVELLI como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e do artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,

a) à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e

b) à pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, a entidade a ser designada pelo juízo da execução.

Deverá ser executada em primeiro lugar a pena de reclusão, nos termos do § 2º, do artigo 69, do CP.

2. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não aportaram aos autos notícias de que o acusado tenha voltado a delinquir após os fatos objeto da presente ação penal. Ademais, não se acham presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;
Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);
Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;
Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.
Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.
Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 05 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA